

<제03장 임금.제05절 휴업수당>

[예상][1][3.05-1]매출처 파업 및 창고 부족으로 인한 휴업의 사용자 귀책사유 해당 여부

《【문제3.5】

<사례>

자동차 부품 제조업체인 A사는 최근 주요 매출처인 B완성차 업체의 파업으로 인하여 부품 납품이 중단되었고, 이로 인해 공장 가동률이 급격히 저하되었다. A사는 원자재 수급에는 문제가 없었으나, 생산된 제품을 적치할 창고 공간마저 부족해지자 2024. 3. 1.부터 2024. 3. 31.까지 한 달간 생산직 근로자 전원에게 휴업을 실시하기로 결정하였다.

A사는 휴업 기간 중 근로자들에게 평균임금의 70%에 해당하는 휴업수당을 지급하려 하였으나, 장기간의 매출 중단으로 인하여 자금 사정이 극도로 악화되자 노동위원회에 휴업수당 감액 승인을 신청하는 방안을 검토하고 있다. 한편, A사의 취업규칙에는 '사용자의 귀책사유로 휴업하는 경우 통상임금의 100%를 지급한다'는 규정이 존재한다. 다음 물음에 답하시오.

(물음1) 본 사안에서 B사의 파업으로 인한 부품 납품 중단 및 창고 부족으로 실시한 휴업이 근로기준법 제46조 제1항의 '사용자의 귀책사유'에 해당하는지 판례의 법리에 근거하여 논하시오.》

<문제3.5의 물음1> 매출처 파업 및 창고 부족으로 인한 휴업의 사용자 귀책사유 해당 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 A사가 주요 거래처인 B완성차 업체의 파업으로 부품 납품이 중단되고 생산된 제품의 적치 공간이 부족해지자 생산직 근로자 전원에게 휴업을 실시한 상황이다. 쟁점으로 <거래처의 파업 및 이에 따른 생산 차질이 근로기준법 제46조 제1항에서 규정하는 사용자의 귀책사유에 해당하여 휴업수당 지급 의무가 발생하는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 휴업수당 지급 요건인 사용자의 귀책사유의 의미와 외부적 사정으로 인한 휴업의 귀책사유 인정 여부를 논한다.

II. 휴업수당 제도의 취지와 귀책사유의 법리

1. 휴업수당 제도의 목적

- "근로기준법 제46조 제1항"은 사용자의 귀책사유로 휴업하는 경우 사용자는 휴업 기간 동안 해당 근로자에게 평균임금의 100분의 70 이상의 수당을 지급하도록 규정하고 있다. 이는 근로자가 근로를 제공할 의사와 능력이 있음에도 불구하고 사용자의 세력권 내에서 발생한 장애로 인하여 근로를 제공하지 못하게 된 경우, 근로자의 임금 상실 위험을 사용자가 일부 부담하게 함으로써 근로자의 기초적인 생존권을 보장하려는 데 그 목적이 있다.

2. 사용자의 귀책사유에 관한 판단 기준

(1) 민법상 귀책사유와의 비교

- "판례"는 휴업수당 지급 요건인 사용자의 귀책사유를 민법상 채무불이행 책임의 요건인 고의·과실보다 넓은 개념으로 해석한다. 즉, 사용자에게 고의나 과실이 없더라도 사용자의 세력권 내에서 발생한 경영상의 장애라면 모두 귀책사유에 포함된다는 것이 일관된 입장이다.

(2) 경영 장애와 불가항력의 구분

- 사용자의 귀책사유에 해당하는 경영 장애에는 원료 공급의 지연, 자금난, 판매 부진, 시장 불황, 공장 이전, 장비 파손 등이 포함된다. 반면, 천재지변, 전쟁, 지진 등 사용자가 사회 통념상 불가항력이라고 인정할 수 있는 객관적이고 외부적인 사유로서 사용자의 지배 영역을 완전히 벗어난 경우에는 귀책사유가 부정된다.

3. 외부 요인(제3자의 행위 등)과 귀책사유

- "판례"는 제3자의 파업이나 원자재 공급 업체의 문제 등 외부적 요인에 의해 휴업이 발생한 경우에도, 해당 사유가 사용자의 경영 활동과 밀접하게 연관되어 있고 사용자가 예측하거나 대비할 수 있는 범위 내에 있다면 이를 사용자의 경영 위험 내에 있는 사유로 본다. 즉, 연쇄적인 생산 공정의 특성상 발생할 수 있는 부품 공급 중단 등은 불가항력이 아니라 경영자가 감수해야 할 경영상의 위험에 해당한다.

III. 사안의 적용

1. 휴업 원인의 성격 분석

(1) 매출처 B사의 파업

- A사의 휴업은 직접적인 천재지변이나 법령에 의한 강제 정지가 아니라, 주요 매출처인 B사의 파업에 따른 납품 불가능에서 기인하였다. 이는 비록 A사의 직접적인 과실은 아닐지라도, 특정 업체에 대한 의존도가 높은 사업 구조상 예상 가능한 경영상의 위험 범위 내에 있다.

(2) 창고 공간 부족 및 자금 사정 악화

- 제품을 적치할 창고가 부족하거나 자금 사정이 악화된 사정 역시 전형적인 경영 장애의 모습이다. 이는 사용자의 세력권 내에서 관리되어야 할 물적·기획적 요소에 해당하며, 이를 해결하지 못하여 휴업에 이른 것은 사용자의 지배 관리 영역 내의 사유로 평가된다.

2. 불가항력 인정 여부 검토

- 본 사안의 사유들은 사용자가 통제할 수 없는 천재지변이나 그에 준하는 사태라고 보기 어렵다. 자동차 산업의 구조상 완성차 업체의 파업이 부품 업체에 미치는 영향은 통상적인 경영 위험의 범주에 속하므로, 이를 불가항력적인 외부 사유로 보아 사용자의 면책을 인정할 수 없다.

IV. 결론

- "근로기준법 제46조"의 사용자의 귀책사유는 민법상의 과실 책임보다 넓게 해석되어야 하며, 사용자의 세력권 내에서 발생한 경영 장애를 포괄한다. A사의 휴업은 매출처의 파업이라는 외부 요인에서 촉발되었으나, 이는 경영자가 관리하고 책임져야 할 경영상의 위험 영역에 해당하므로 불가항력에 의한 휴업으로 볼 수 없다. 따라서 A사가 실시한 이번 휴업은 "근로기준법 제46조 제1항"의 사용자의 귀책사유에 해당한다. 따라서 A사는 근로자들에게 법정 휴업수당을 지급할 의무가 있다.